

平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚告知书

岚市监东听告字〔2023〕1号

当事人：平潭福庆五金店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92350128MA337LEMX4

经营场所：平潭综合实验区澳前镇澳前村澳前 262 号

经营者：林同福

身份证（其他有效证件）号码：

由本局立案调查的关于你（单位）涉嫌转让营业执照一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下：

经查，根据福建省平潭县人民法院刑事判决书〔（2021）闽 0128 刑初 170 号〕文书，你（单位）转让营业执照的违法行为，违反了《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处 4000 元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，已构成转让营业执照的违法行为。

依据《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处 4000 元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，经研究，我局拟作出如下处罚：吊销营业执照。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、

第六十三条、第六十四条第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，你单位有权进行陈述、申辩，并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证的，视为放弃此权利。

联系人：黄健 孙霆 联系电话：24380023

联系地址：平潭综合实验区海坛片区管理局（原县政府）进门左手边第一栋大楼市场监督管理局坛东分局。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023年1月17日



平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚告知书

岚市监东听告字〔2023〕2号

当事人：平潭福同建材店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92350128MA337LF14P

经营场所：平潭综合实验区平潭综合实验区澳前镇澳前村澳前260号

经营者：林同福

身份证（其他有效证件）号码：

由本局立案调查的关于你（单位）涉嫌转让营业执照一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下：

经查，根据福建省平潭县人民法院刑事判决书〔（2021）闽0128刑初170号〕文书，你（单位）转让营业执照的违法行为，违反了《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，已构成转让营业执照的违法行为。

依据《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册

登记或者吊销营业执照”的规定，经研究，我局拟作出如下处罚：吊销营业执照。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，你单位有权进行陈述、申辩，并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证的，视为放弃此权利。

联系人：黄健 孙霆 联系电话：24380023

联系地址：平潭综合实验区海坛片区管理局（原县政府）进门左手边第一栋大楼市场监督管理局坛东分局。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023年1月17日



平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚告知书

岚市监东听告字〔2023〕3号

当事人：平潭森鑫商贸店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92350128MA337LF9XD

经营场所：平潭综合实验区平潭综合实验区澳前镇澳前村澳前
261号

经营者：林同福

身份证（其他有效证件）号码：

由本局立案调查的关于你（单位）涉嫌转让营业执照一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下：

经查，根据福建省平潭县人民法院刑事判决书〔（2021）闽0128刑初170号〕文书，你（单位）转让营业执照的违法行为，违反了《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，已构成转让营业执照的违法行为。

依据《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册

登记或者吊销营业执照”的规定，经研究，我局拟作出如下处罚：吊销营业执照。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项，以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定，你单位有权进行陈述、申辩，并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权，未要求听证的，视为放弃此权利。

联系人：黄健 孙霆 联系电话：24380023

联系地址：平潭综合实验区海坛片区管理局（原县政府）进门左手边第一栋大楼市场监督管理局坛东分局。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023年1月17日



平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚听证告知书

岚市监金听告〔2023〕1号

福建平潭吴晟贸易有限公司：

由本局立案调查的你公司涉嫌转让营业执照一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条和《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条的规定，现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下：

经查明，根据平潭县人民法院的《刑事判决书》（2021闽0128刑初170号）文书信息，2019年11月12日，你公司的法定代表人林同福在网络买家的安排下，利用自己的身份证注册了福建平潭吴晟贸易有限公司的营业执照，并在中国农业银行办理了相应的对公结算账户、网银、U盾等，后将营业执照、对公结算账户、网银、U盾等转让给网络买家，获利1700元。2020年4月24日，林同福主动到平潭县公安局刑侦大队投案。2021年5月8日，林同福因犯买卖国家机关证件罪被判处有期徒刑七个月，没收违法所得，并处罚金人民币三千元。

综上所述，你公司转让营业执照的行为涉嫌违反《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条规定，因你公司转让营业执照的违法行为被平潭县人民法院判决追究刑事责任，其违法行为属于情节严重，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十一条的规定，经研究，本局拟决

定对你公司处以吊销营业执照的行政处罚。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条，《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条和《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第五条的规定，你单位有权进行陈述、申辩。自收到本告知书之日起五个工作日内，未行使陈述、申辩权的，视为放弃此权利。

联系人：江诗键 联系电话：0591-24410037

陈岳毅 联系电话：0591-24410037



平潭综合实验区市场监督管理局

2023年1月18日

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份承办机构留存。